

RECURSO CÍVEL Nº 5085678-83.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: COLEGIO PEDRO II - CPII (RÉU)

RECORRENTE: SERGIO LOPES DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA. MERO INCONFORMISMO COM RESSALVA CONSTANTE DA PARTE FINAL DO VOTO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO APRESENTA O VÍCIO DE CONTRADIÇÃO APONTADO. PRETENSÃO INCABÍVEL DE NOVO JULGAMENTO DA LIDE PELA VIA RESTRITA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5085678-83.2024.4.02.5101

510015648800 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5085678-83.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: COLEGIO PEDRO II - CPII (RÉU)

RECORRENTE: SERGIO LOPES DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração tempestivos pela parte autora contra a decisão de evento 25.

Alega a parte embargante que *"no presente caso e no caso de TODOS os servidores do Colégio Pedro II, a BASE DE CÁLCULO da Gratificação Natalina não inclui o abono permanência"*, o que não se confunde *"com o pagamento do Abono Permanência que compensa o PSS descontado da Gratificação Natalina"*.

Pede o provimento dos embargos a fim de que tais afirmações passem a constar do título judicial.

VOTO

A partir da leitura das razões recursais, vê-se que os argumentos delineados pela parte embargante apenas refletem seu inconformismo com o seguinte trecho da decisão recorrida:

"Desse modo, o pleito autoral é procedente, ressaltando-se a possibilidade de que, em sede de execução, caso se verifique contabilmente que o acréscimo de férias ou a gratificação natalina aqui reclamadas já são pagas pela Administração com o abono de permanência na composição da sua base de cálculo, não haverá o que se executar em relação às diferenças em questão."

Não obstante, embora a ressalva acima possa se mostrar contrária aos interesses da parte autora, tal circunstância, por si só, não torna a decisão recorrida contraditória.

Nesse contexto, a pretensão da parte embargante é, de forma transversa, obter um novo julgamento da questão, o que encontra obstáculo no próprio recurso interposto, de restrito alcance. Afinal, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da causa, mas ao saneamento de eventuais vícios apresentados nas decisões judiciais, não verificados no caso dos autos.

Logo, o recurso não merece prosperar por não cumprir os requisitos técnicos dispostos no art. 1.022 do CPC.

Do exposto, inexistindo vícios de fundamentação a sanar, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.